EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2146954 - SP(2024/0192377-3)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS**
EMBARGANTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEUBER GILSON BUENO contra decisão monocrática de relatoria da Ministra Daniela Teixeira que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos seguintes termos (fls. 752-757):

> Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça.
> Consta dos autos que o recorrente, após apelação do Ministério Público estadual, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
> Sustenta a defesa ausência de provas suficientes para condenação ou, subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
> Contraminuta apresentada, em que a parte recorrida postula o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento.
> É o relatório.
> Decido.
> O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da Súmula nº 284 do STF).
> Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da Súmula 282 do STF).
> Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da Súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da Súmula 283 do STF).
> Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os seguintes dispositivos: art. 386, VII, do Código de Processo Penal, art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, e arts. 33, §4º e 59, ambos do Código Penal, alegando ausência de provas para condenação ou, subsidiariamente, o refazimento da dosimetria da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
> No que se refere à autoria e materialidade delitivas, assim consta do acórdão impugnado (e-STJ fls. 540-543):
>
> > Conforme verifica-se, a prova dos autos apurou, de maneira segura, que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes.
> > A quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento não deixam margem a dúvidas acerca de sua destinação mercantil.
> > Não obstante a versão dada pelo apelante, de que não sabia que Ariovaldo, já falecido, guardou as drogas na casa de sua irmã sem o seu o seu conhecimento, a dinâmica relatada pelos policiais civis, bem como o depoimento de Ariovaldo, prestado na delegacia, comprovam que o réu guardou a droga apreendida, destinada ao tráfico, na casa de sua irmã.
> > Do que se depreende da prova produzida, os policiais civis receberam informações de que drogas estavam sendo mantidas na casa da irmã do acusado, razão pela qual realizaram campanas no local. Nas campanas

Documento eletrônico VDA54408749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/02/2026 às 19:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 82c5778e-9b1c-4316-87fd-9b8e70bb8372

visualizaram o acusado e Ariovaldo trocando sacolas. Em um dos dias, ao notarem movimentação na frente da casa, resolveram fazer a abordagem de pessoas que estavam no local, que eram serralheiros, porém nada de ilícito foi encontrado com eles. A irmã do acusado, dona da casa, que reside no imóvel, também estava no local e autorizou a entrada dos agentes. Os policiais foram até um quarto e encontraram a caixa contendo mais de trinta quilos de cocaína. Jane, irmã do réu, não sabia a respeito das drogas, informando que a caixa pertencia ao seu irmão. Com essa informação, os policiais civis foram até a casa de Ariovaldo, tendo ele confessado que fazia "entregas" de entorpecentes para o acusado, agindo dessa forma por necessitar de dinheiro para realizar uma cirurgia cardíaca.

A versão do acusado, de que as caixas que os policiais o viram trocando com Ariovaldo, durante a campana, continham peças automotivas, não ficou comprovada. Jane disse que seu irmão não recebia ninguém na casa e que ele ia ao local somente para tratar de suas cachorras, enquanto estava trabalhando. Não é verossímil que o acusado, sem a permissão ou conhecimento de Jane, tenha entregado as chaves da residência de sua irmã para Ariovaldo, para que ele guardasse caixas de peças de carro no local.

Se não bastasse, não há qualquer indício de que Ariovaldo quisesse prejudicar o réu injustamente. Ora, Ariovaldo confessou que estava envolvido no tráfico, em companhia do acusado. Diferente seria se tivesse negado sua participação no crime, imputando-o somente ao acusado. O réu, ao revés, com a finalidade de afastar sua responsabilidade pelo delito, tentou, a todo custo, culpar exclusivamente Ariovaldo, porém sem sucesso.

Ressalto, ainda, que as mensagens extraídas do aparelho celular de Ariovaldo (fls. 69/70) evidenciaram que ele e o acusado mantinham conversas curtas, marcando encontros, o que corrobora a versão por ele ofertada. Anoto que nessas conversas não há qualquer menção à entrega de peças automotivas ou mesmo acerca de eventual negociação do veículo KIA/Cerato.

Com relação aos depoimentos das testemunhas de defesa, reitero que Jane, irmã do acusado, disse que sequer sabia que seu irmão havia sido expulso da Polícia Civil, relatando, ainda, que a caixa encontrada em sua residência, contendo os entorpecentes, pertencia a ele.

João Luiz confirmou que foi com Ariovaldo à casa de Jane certo dia, local onde Ariovaldo trocou caixas. Asseverou que não sabia o que havia nas caixas, embora acreditasse que fossem autopeças, já que Ariovaldo havia informado a ele que pegaria caixas contendo peças de automóveis. Ariovaldo por óbvio, não comentou com a testemunha que carregava drogas e não autopeças, como afirmado por ele.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, constata-se que o réu e Ariovaldo, em concurso de agentes, praticaram o tráfico de entorpecentes.

O delito de tráfico de drogas consuma-se com a prática de uma das condutas identificadas no núcleo do tipo, todas de natureza permanente, sendo desnecessária a mercancia da droga em si para a sua caracterização.

Portanto, o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas.

Conforme se observa, a Corte local concluiu pela condenação do recorrente a partir de provas, sejam elas testemunhais ou mesmo mensagens de celular, da efetiva realização da traficância. Nesse sentido, modificar as premissas fáticas adotadas na origem demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência incabível através do apelo nobre, nos termos da Súmula 7/STJ.

Por fim, no que tange à aplicação da pena e ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, observa-se a seguinte fundamentação adotada pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 543-544):

Passo à análise da dosimetria da pena e das teses correlatas. A pena-base foi fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias- multa, no piso, sob a seguinte justificativa:

"Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e do artigo 42

Documento eletrônico VDA54408749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/02/2026 às 19:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 82c5778e-9b1c-4316-87fd-9b8e70bb8372

da Lei n. 11.343/06, com a apreensão de quantidade expressiva de cocaína (30,5kg), revelando exponencial reprovabilidade da conduta a, ainda, tratando-se de ex- policial civil, fixo a pena mínima de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias- multa, em seu valor mínimo.”.

Contudo, a justificativa da grande quantidade de drogas apreendida foi utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, configurando bis in idem.

Ademais, considero inidônea a justificativa de que reprovabilidade da conduta pelo fato de o acusado ser ex-policial civil, já que não pertence mais aos quadros da Polícia Civil, não sendo funcionário público.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.

Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena manteve-se no mínimo.

Na terceira fase, não obstante a irresignação defensiva, não era caso de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Referida causa de diminuição, como se sabe, é destinada a conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime.

No caso vertente, inegável o vínculo do apelante com organização criminosa, em razão da vultosa quantidade de entorpecentes apreendida, pois o traficante eventual jamais teria acesso a mais de 30 kg de cocaína.

Com efeito, "[a] elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, [...] permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 661.017/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de 14/5/2021) .

Sendo assim, a análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'." (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022) . Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes.

II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.

II - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente imputado aos acusados, aptas ao embasamento da abordagem veicular. Nota-se que os sentenciados transportaram do Estado do Paraná para Santa Catarina, em plena rodovia federal pedagiada e fortemente fiscalizada pela autoridade policial competente, a enorme quantidade de mais de 1 (uma) tonelada de maconha. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante e

Documento eletrônico VDA54408749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/02/2026 às 19:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 82c5778e-9b1c-4316-87fd-9b8e70bb8372

o corréu restaram condenados com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.

IV - Quanto à dosimetria da pena aplicada, cumpre ressaltar que a via do writ somente se mostra adequada para seu exame quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório e houver flagrante ilegalidade. Acerca do punctum saliens, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

V - No caso dos autos, o Tribunal estadual, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59 do Código Penal, considerou as circunstâncias específicas do delito, em que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, vale dizer, cerca de uma tonelada de maconha, em esquema de transporte organizado e estruturado, com a presença de batedor e de caroneira, a fim de exasperar a reprimenda-base no patamar de 6 (seis) anos, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

VI - Do mesmo modo, no que se refere ao pleito de reconhecimento da redutora capitulada no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

VII - Na presente hipótese, ao contrário do que aduz a Defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não somente na expressiva quantidade da droga apreendida, mas também nas demais circunstâncias da execução do delito, como o fato de que o agravante, "na hora da abordagem, estava com o cartão de banco da irmã de Odair e seu aparelho celular na bolsa de sua companheira e passageira, a corré absolvida Liliane, dando forte indicativo tratarem-se os acusados de verdadeiros batedores e transportadores habituais de expressivas quantidades de entorpecentes", elementos concretos que demostram a dedicação às atividades criminosas e o envolvimento com organização criminosa.

VIII - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.756/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

Portanto, incidente o enunciado da Súmula n. 83/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para **negar provimento** ao recurso especial.

Publique-se. Intime-se.

Sustenta o embargante, em síntese, que omissa a decisão, pois não se manifestou sobre duas teses arguidas pela defesa, quais sejam, a negativa de vigência ao art. 33, §2º, 'b', e §3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, e também quanto ao alegado "dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do redutor do §4º da Lei 11.343/2006" (fls. 761-764).

Requer o acolhimento dos embargos com a respectiva consequência jurídica.

O embargado apresentou impugnação em que requer a rejeição dos embargos (fls. 773-775).

É o relatório.

Decido.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se, ainda, seu manejo para correção de eventual erro material. Trata-se, portanto, de instrumento de natureza integrativa, de uso estrito, voltado a aperfeiçoar a decisão, sem reabertura da discussão meritória.

Documento eletrônico VDA54408749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/02/2026 às 19:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 82c5778e-9b1c-4316-87fd-9b8e70bb8372

No caso em exame, não se identifica a presença de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal. A decisão embargada expôs, de forma clara e suficiente, os fundamentos que justificaram o não provimento ao Recurso Especial.

A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a controvérsia já decidida, tampouco sucedâneo recursal, destinando-se exclusivamente à integração do julgado quando configurada uma das hipóteses legais, o que não se verifica na espécie.

A propósito:

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
>
> **1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022) , sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.**
>
> 2. Embargos de declaração rejeitados.
>
> (EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024, grifei.)

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo regimental, o qual visava reverter decisão que não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ. I
>
> I. Questão em discussão
>
> 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão que negou provimento ao agravo regimental. III. Razões de decidir
>
> 3. O acórdão publicado pelo Tribunal de Justiça de origem fez exame minucioso das provas, constatando que o veredicto do Conselho de Sentença foi maculado por equívoco manifesto na apreciação das provas.
>
> 4. A revisão desse entendimento por esta Corte Superior demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
>
> 5. Os embargos de declaração, de natureza integrativa e aclaratória, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), o que não se verifica no presente caso.
>
> IV. Dispositivo e tese
>
> 6. Embargos de declaração rejeitados.
>
> Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito da causa".
>
> Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
>
> Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.263.229/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20.05.2024.
>
> (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 27/08/2025, grifei).

Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.

Documento eletrônico VDA54408749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/02/2026 às 19:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 82c5778e-9b1c-4316-87fd-9b8e70bb8372

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, e revelando-se a insurgência mero intento de rediscutir o mérito da decisão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inc. XVIII, do RISTJ, **rejeito** os embargos de declaração.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora

Documento eletrônico VDA54408749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 27/02/2026 às 19:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 82c5778e-9b1c-4316-87fd-9b8e70bb8372